PROYECTO DE DECRETO

Decreto de protocolo nacional de protección a periodistas y de código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa

Aprueba el protocolo nacional ante agresiones a periodistas, con atención inmediata, medidas de protección, aviso a la fiscalía y un registro público de agresiones, y el código de conducta que prohíbe a los funcionarios del Poder Ejecutivo hostigar a la prensa, como complemento del Código de Ética de la Función Pública.

Propuesta 58: El Estado no te vigila ni te censura
Cuándo: Fase I
Trámite: No aplica (decreto simple, art. 99, incs. 1 y 2, de la Constitución Nacional)

VISTO

El Expediente N° [—], los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Ley N° 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, el Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional, protegen la libertad de expresión y de prensa sin censura previa.

Que las agresiones contra periodistas y trabajadores de prensa afectan no solo a sus víctimas sino al derecho de toda la sociedad a recibir información, y que el Estado tiene el deber de prevenirlas, de proteger a quienes están en riesgo y de facilitar su investigación.

Que no existe un procedimiento nacional uniforme para atender esas agresiones ni un registro público que permita conocer su magnitud y su evolución.

Que el artículo 2° de la Ley N° 25.188 fija los deberes y pautas de comportamiento ético de los funcionarios públicos, y que el Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99 los desarrolla en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional.

Que quienes ejercen la función pública deben dar el ejemplo de respeto a la prensa: pueden responder, rectificar y debatir, pero no deben usar el poder ni los recursos del Estado para intimidar, hostigar o castigar a quienes informan u opinan.

Que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial, por lo que el protocolo prevé la comunicación inmediata y la cooperación mediante convenio.

Que han tomado intervención los servicios jurídicos permanentes competentes.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Protocolo nacional ante agresiones a periodistas

ARTÍCULO 1°.- Objeto y alcance. Apruébase el protocolo nacional de protección a periodistas y trabajadores de prensa, que se rige por los artículos 2° a 7° del presente. Comprende a toda persona que ejerza en forma habitual la actividad periodística o de comunicación, en cualquier medio o plataforma, con o sin relación de dependencia, y a quienes la asisten en esa tarea, cuando sean víctimas de una agresión vinculada con su labor.

ARTÍCULO 2°.- Agresión. A los efectos del protocolo se entiende por agresión todo ataque o amenaza contra la vida, la integridad física, la libertad, los bienes o los equipos de trabajo de las personas comprendidas en el artículo 1°, incluidas las amenazas por medios digitales, la difusión de sus datos personales con fines intimidatorios y el impedimento de la cobertura en la vía pública, cuando tengan relación con su labor.

ARTÍCULO 3°.- Autoridad del protocolo. La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad será la autoridad del protocolo. Habilitará una línea de atención y un canal digital de denuncias que funcionarán todos los días del año, recibirá las denuncias de las víctimas, de sus medios o de organizaciones de la sociedad civil, y dará intervención, dentro de las veinticuatro (24) horas, a los organismos previstos en los artículos siguientes.

ARTÍCULO 4°.- Evaluación del riesgo y medidas de protección. Recibida una denuncia, la autoridad del protocolo evaluará el riesgo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, con la participación de la víctima, y requerirá a la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad las medidas de protección que correspondan, que esta adoptará de inmediato con las fuerzas policiales y de seguridad federales. Las medidas se revisarán cada treinta (30) días mientras subsista el riesgo y se mantendrán con el consentimiento de la persona protegida.

ARTÍCULO 5°.- Investigación. La autoridad del protocolo comunicará cada agresión que pueda constituir delito, en el mismo día de recibida, al Ministerio Público Fiscal y a la autoridad judicial competente, y les aportará la información reunida. El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la autoridad del protocolo, celebrará con el Ministerio Público Fiscal un convenio para la investigación prioritaria y especializada de estas agresiones y para el intercambio de información sobre su estado.

ARTÍCULO 6°.- Coberturas en la vía pública. La Secretaría de Seguridad adecuará, dentro de los sesenta (60) días, los protocolos de actuación de las fuerzas federales en manifestaciones y espacios públicos para garantizar que los periodistas puedan cubrirlos, identificarse y registrar imágenes sin ser agredidos, detenidos por esa causa ni privados de sus equipos o registros.

ARTÍCULO 7°.- Registro público de agresiones. La autoridad del protocolo llevará un registro público de las agresiones denunciadas, que consignará la fecha, la provincia, el tipo de agresión, el presunto autor por categoría (particular, fuerza de seguridad, funcionario u otro), las medidas adoptadas y el estado de la investigación. La identidad de la víctima solo se publicará con su consentimiento. El registro se actualizará cada mes en formato abierto y la autoridad publicará un informe anual con su análisis.

Capítulo II – Cooperación federal

ARTÍCULO 8°.- Invitación a las provincias. Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al protocolo, a designar una autoridad local de contacto y a informar al registro las agresiones ocurridas en sus jurisdicciones.

Capítulo III – Código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa

ARTÍCULO 9°.- Código de conducta. Apruébase el código de conducta de los funcionarios en su relación con la prensa, que se rige por los artículos 10 a 13 del presente y complementa el Código de Ética de la Función Pública aprobado por el Decreto N° 41/99, en los términos del artículo 2° de la Ley N° 25.188. Se aplica a todos los funcionarios y agentes de las jurisdicciones, entidades, empresas y sociedades del Poder Ejecutivo nacional, incluidas las autoridades superiores.

ARTÍCULO 10°.- Deber de respeto. Los funcionarios deberán respetar la libertad de prensa y la labor de los periodistas, y responder a sus consultas por los canales institucionales sin discriminar entre medios o periodistas por su línea editorial.

ARTÍCULO 11°.- Conductas prohibidas. Constituye hostigamiento a la prensa y queda prohibido a los funcionarios comprendidos:

a) amenazar a periodistas o medios, o incitar a otros a agredirlos;

b) difundir datos personales de periodistas o de sus familias que no sean públicos;

c) dirigir contra periodistas determinados ataques personales reiterados, desde cuentas oficiales o con recursos del Estado, ajenos al debate sobre la información publicada;

d) usar la publicidad oficial, las acreditaciones, el acceso a la información o a las conferencias de prensa, los permisos o cualquier otro recurso estatal para premiar o castigar a medios o periodistas por su línea editorial;

e) promover investigaciones, inspecciones o actuaciones administrativas contra periodistas o medios en represalia por su labor;

f) pedir a plataformas, medios o empleadores la baja de contenidos lícitos o la desvinculación de periodistas.

ARTÍCULO 12°.- Derecho de respuesta. Nada de lo dispuesto en este capítulo limita el derecho de los funcionarios a responder, rectificar, desmentir o criticar con datos la información publicada, ni el de expresar sus opiniones en el debate público.

ARTÍCULO 13°.- Denuncia y consecuencias. Cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento de este capítulo ante la Autoridad Nacional de Control y Transparencia, autoridad de aplicación de la Ley N° 25.188 en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, que lo investigará, publicará sus conclusiones y las comunicará al superior jerárquico del funcionario. Para el personal sujeto a un régimen disciplinario, el incumplimiento constituye falta grave. Respecto de las autoridades superiores, las conclusiones se comunicarán además al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros.

Capítulo IV – Disposiciones finales

ARTÍCULO 14°.- Capacitación. El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) incluirá el protocolo y el código de conducta en la capacitación obligatoria de los funcionarios y del personal de las áreas de prensa y comunicación, y de las fuerzas policiales y de seguridad federales en coordinación con la Secretaría de Seguridad.

ARTÍCULO 15°.- Invitación a los demás poderes. Invítase a los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación y al Ministerio Público a adoptar normas equivalentes a las del Capítulo III en sus respectivos ámbitos.

ARTÍCULO 16°.- Financiamiento. Los gastos que demande el presente se atenderán con los créditos asignados a las jurisdicciones intervinientes en el Presupuesto de la Administración Nacional vigente.

ARTÍCULO 17°.- Vigencia. El presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. La línea de atención y el registro del Capítulo I funcionarán dentro de los noventa (90) días de esa fecha.

ARTÍCULO 18°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.